

CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tên thủ tục	Cấp lại hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ cho quỹ hình thành sau chia, tách quỹ mở
Mã thủ tục	1.009506
Số quyết định	1082/QĐ-BTC
Cấp thực hiện	Bộ
Loại thủ tục	TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực	Chứng khoán
Đối tượng thực hiện	Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Bộ tài chính
Địa chỉ tiếp nhận HS	
Cơ quan được ủy quyền	
Cơ quan phối hợp	

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Bước 1: Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chia, tách quỹ mở đến UBCKNN.

Bước 2: UBCKNN (Bộ phận một cửa) tiếp nhận và kiểm tra danh mục hồ sơ. Trường hợp danh mục chưa đầy đủ, UBCKNN hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo quy định.

Bước 3: UBCKNN thẩm định tính đầy đủ, hợp lệ của nội dung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, trong thời hạn 07 ngày làm việc, UBCKNN trả lời bằng văn bản và nêu rõ nội dung yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

Bước 4: Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày UBCKNN có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán hoàn thiện hồ sơ và gửi đến UBCKNN.

Bước 5: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị chấp thuận chia, tách quỹ mở, UBCKNN ra quyết định chấp thuận chia, tách quỹ mở; trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 6: Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày hoàn tất việc chia, tách quỹ mở, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán gửi hồ sơ đề nghị cấp lại hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập cho quỹ hình thành sau chia, tách.

Bước 7: UBCKNN (Bộ phận một cửa) tiếp nhận và kiểm tra danh mục hồ sơ. Trường hợp danh mục chưa đầy đủ, UBCKNN hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo quy định.

Bước 8: UBCKNN thẩm định tính đầy đủ, hợp lệ của nội dung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, trong thời hạn 07 ngày làm việc, UBCKNN trả lời bằng văn bản và nêu rõ nội dung yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

Bước 9: Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày UBCKNN có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán hoàn thiện hồ sơ và gửi đến UBCKNN.

Bước 10: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, UBCKNN cấp lại hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ cho quỹ hình thành sau chia, tách; trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

Trường hợp 1: 1) Hồ sơ đề nghị chấp thuận chia, tách quỹ		
Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
- Giấy đề nghị chấp thuận chia, tách quỹ mở;	Mẫu số 94 giấy đề nghị klq.docx	1 bản chính
- Biên bản họp và nghị quyết của các Đại hội nhà đầu tư thông qua việc chia, tách quỹ, phương án chia, tách quỹ và thông qua Điều lệ quỹ hình thành sau chia, tách;		1 bản chính
- Điều lệ quỹ hình thành sau chia, tách theo Mẫu Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính.	MẪU Phụ lục 1.docx	1 bản chính

- Phương án hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán - Mẫu số 95 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Mẫu số 95.docx	1 bản chính
--	----------------	-------------

Trường hợp 2: 2) Hồ sơ đề nghị cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ cho quỹ hình thành sau chia, tách

Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
Hợp đồng giám sát giữa công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán ký với các ngân hàng giám sát đối với các quỹ hình thành sau chia, tách;		1 bản chính
- Báo cáo đánh giá của ngân hàng giám sát về phương án chia, tách danh mục đầu tư, chuyển quyền sở hữu và bàn giao tài sản giữa các quỹ hình thành sau chia, tách, danh mục tài sản của quỹ hình thành sau chia, tách;		1 bản chính
Giấy đề nghị theo Mẫu số 94 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;	Mẫu số 94.docx	1 bản chính
- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ của quỹ bị chia.		1 bản chính
Bản cáo bạch và bản cáo bạch tóm tắt của các quỹ hình thành sau khi chia, tách theo Mẫu Phụ lục III và V ban hành kèm theo Thông tư 98/2020/TT-BTC	MẪU Phụ lục III.docx MẪU PHỤ LỤC V.docx	1 bản chính
Báo cáo kết quả thực hiện phương án chia, tách quỹ; Thành phần hồ sơ trong thủ tục hành chính này được miễn trừ trong trường hợp tài liệu đó đã được gửi tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định về báo cáo và công bố thông tin.		1 bản chính

CÁCH THỨC THỰC HIỆN

Hình thức nộp	Thời hạn giải quyết	Phí, lệ phí	Mô tả
Trực tuyến	30 ngày	2.000.000 VNĐ, 1.000.000 VNĐ	+ Bước 5: 30 ngày kể từ ngày UBCKNN nhận hồ sơ đề nghị chấp thuận chia, tách quỹ mở đầy đủ, hợp lệ; + Bước 10: 30 ngày kể từ ngày UBCKNN nhận được hồ sơ cấp lại hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đầy đủ và hợp lệ. , + Bước 5: 30 ngày kể từ ngày UBCKNN nhận hồ sơ đề nghị chấp thuận chia, tách quỹ mở đầy đủ, hợp lệ; + Bước 10: 30 ngày kể từ ngày UBCKNN nhận được hồ sơ cấp lại hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đầy đủ và hợp lệ., + Bước 5: 30 ngày kể từ ngày UBCKNN nhận hồ sơ đề nghị chấp thuận chia, tách quỹ mở đầy đủ, hợp lệ; + Bước 10: 30 ngày kể từ ngày UBCKNN nhận được hồ sơ cấp lại hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đầy đủ và hợp lệ.
Qua bưu điện	30 ngày	2.000.000 VNĐ, 1.000.000 VNĐ	+ Bước 5: 30 ngày kể từ ngày UBCKNN nhận hồ sơ đề nghị chấp thuận chia, tách quỹ mở đầy đủ, hợp lệ; + Bước 10: 30 ngày kể từ ngày UBCKNN nhận được hồ sơ cấp lại hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đầy đủ và hợp lệ. , + Bước 5: 30 ngày kể từ ngày UBCKNN nhận hồ sơ đề nghị chấp thuận chia, tách quỹ mở đầy đủ, hợp lệ; + Bước 10: 30 ngày kể từ ngày UBCKNN nhận được hồ sơ cấp lại hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đầy đủ và hợp lệ., + Bước 5: 30 ngày kể từ ngày UBCKNN nhận hồ sơ đề nghị chấp thuận chia, tách quỹ mở đầy đủ, hợp lệ; + Bước 10: 30 ngày kể từ ngày UBC

			KNN nhận được hồ sơ cấp lại hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đầy đủ và hợp lệ.
Trực tiếp	30 ngày	2.000.000 VNĐ, 1.000.000 VNĐ	+ Bước 5: 30 ngày kể từ ngày UBCKNN nhận hồ sơ đề nghị chấp thuận chia, tách quỹ mở đầy đủ, hợp lệ; + Bước 10: 30 ngày kể từ ngày UBCKNN nhận được hồ sơ cấp lại hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đầy đủ và hợp lệ. , + Bước 5: 30 ngày kể từ ngày UBCKNN nhận hồ sơ đề nghị chấp thuận chia, tách quỹ mở đầy đủ, hợp lệ; + Bước 10: 30 ngày kể từ ngày UBCKNN nhận được hồ sơ cấp lại hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đầy đủ và hợp lệ., + Bước 5: 30 ngày kể từ ngày UBCKNN nhận hồ sơ đề nghị chấp thuận chia, tách quỹ mở đầy đủ, hợp lệ; + Bước 10: 30 ngày kể từ ngày UBCKNN nhận được hồ sơ cấp lại hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đầy đủ và hợp lệ.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Tên văn bản pháp lý	Mã văn bản
Thông tư quy định mức thu, miễn một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân	64/2025/TT-BTC
Nghị định 155/2020/NĐ-CP	155/2020/NĐ-CP
Luật 54/2019/QH14	54/2019/QH14
Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán	25/2022/TT-BTC

ng nghị quyết của Chính phủ về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh lĩnh vực quốc phòng, nội vụ, tài chính, xây dựng, ngoại giao, tư pháp, ngân hàng	24/2026/NQ-CP
Thông tư 98/2020/TT-BTC	98/2020/TT-BTC

CƠ QUAN THỰC HIỆN

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Bộ tài chính

YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

KẾT QUẢ XỬ LÝ

Quyết định chấp thuận chia, tách quỹ mở

Mã: KQ.G12.000140

Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ cho quỹ mới hình thành sau chia, tách hoặc Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ của quỹ bị tách

Mã: KQ.G12.000124

+ Văn bản từ chối (nêu rõ lý do).

Mã: KQ.G12.001213

TỪ KHÓA

MÔ TẢ